

한국문화예술위원회 상임감사

주 의 · 통 보

제 목 구매·계약 체결 부적정

소 관 기 관 한국문화진흥(주)

조 치 부 서 기획경영팀, 마케팅팀, 경기팀, 서비스팀, 코스팀

내 용

1. 업무개요

한국문화진흥(주)(이하 ‘문화진흥’)는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 한다)과 내부 직제규정 따라 계약 사무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제68조제1항에 동일 구조물 공사는 시기적으로 나누거나 공사량을 분할 할 수 없다고 되어있고, 문화진흥 자체 「직제규정」[별표3]에 따르면 5백만 원 이상의 물품구매는 계약 업무 주관 팀을 통해 구매하게 되어있으며, 「물품관리 시행세칙」 제4조제1항 및 제6조제1항에 문화진흥은 물품을 효율적이고 적정하게 관리해야 하며, 제9조제1항에 에서는 단가 계약에 따라 조달되는 물품을 구매할 필요가 있는 때에는 경영지원팀에 구매요구서를 제출해야 한다고 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 공사 분할계약

문화진흥이 제출한 ' 22.8월부터 ' 23.12월⁸⁾ 사이에 체결된 공사계약 내용을 살펴보면, 클럽하우스(동일 구조물) 공사 6건(○○○○○)이 확인되었고, 이를 각각 20,000천 원 이하로 나누어 수의계약을 체결한 사실을 아래 [표1]와 같이 확인하였다.

[표1] 클럽하우스(동일구조물) 공사계약 체결 내역

연번	구분	계약건명	계약일	계약액	계약업체	계약방법
1	공사	클럽하우스 화장실 환경개선 공사 계약	' 23.01.12.	18,150,000		수의계약
2	공사	클럽하우스 2층 자동문 교체작업 공사 계약	' 23.12.28.	18,700,000		수의계약
3	공사	클럽하우스 남.여 욕탕 배기시설 교체작업 공사 계약	' 23.01.14.	10,120,000		수의계약
4	공사	클럽하우스 2층 단체실 환경개선 공사 계약	' 23.12.28.	15,400,000		수의계약
5	공사	클럽하우스 여자 욕탕 배기 시설 이설작업 계약	' 23.12.28.	10,120,000		수의계약
6	공사	클럽하우스 남.여 락카실 환경개선 공사 계약	' 23.12.28.	9,163,000		수의계약
총액				81,653,000		

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

동일 구조물 공사는 시기적으로 나누거나 공사량을 구조별·공정별로 나누지 아니하고 일괄하여 계약을 체결해야 하는데, 문화진흥에서는 이를 6건으로 나누어 수의계약을 체결한 사실을 확인하였다.

이처럼 구조가 상호 연결되는 동일 구조물 공사는 부분별로 분할 발주할 때 하자발생 시 책임의 구분이 불분명하고, 예산 집행의 투명성을 저해하는 문제가 있어 주의가 필요하다.

⁸⁾ 문화체육관광부 특정감사 수감에 따른 조치 사항이 ' 22년 7월에 반영된 점을 살펴 감사 범위를 ' 22년 8월부터 2023년 12월까지 설정함

나. 계약체결 우회

문화진흥이 제출한 ' 22.8월부터 ' 23.12월⁹⁾까지 일반수용비 지출내역에서 동일 업체에 5,000천 원 이상 유사한 내용이 [표2]과 같이 확인되었는데 살펴보면, 특정업체와의 분할 구매로 5,000천 원을 초과하지 않도록 누어 일반지출로 거래하는 방식으로 관계 법령을 우회한 것으로,

[표2] 특정업체와의 유사한 거래 내역

연번	팀명	지출건명	지출일자	지출금액(원)	총액(원)	거래처명
1	코스팀	잔디보호매트 구매 대금 지급	' 23.03.08.	3,000,000	17,004,000	○○○○
2		잔디보호매트 구매 대금 지급	' 23.04.28.	4,500,000		
3		잔디보호매트 구매 대금 지급	' 23.05.15.	4,752,000		
4		잔디보호매트 구매 대금 지급	' 23.06.15.	4,752,000		
총액				17,004,000		

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

그 결과, 정당한 업체의 입찰 참가 기회를 막아 공정성과 예산 집행의 투명성이 훼손되는 문제가 있으므로, 계약체결을 우회하지 않도록 관리 및 통제가 필요하다.

다. 단가계약 미체결

문화진흥이 제출한 ' 21년부터 ' 23년까지 일반수용비 지출 내용을 살펴보면 ' 23년 기준 , 팀별 소모품 구매 금액이 마케팅팀 전산 소모품 구매 11건(○○○○○), 서비스팀 커피용품 구매 10건(○○○○○), 코스 팀 코스 관리 소모품 구매 28건(○○○), 경기팀 전동카트 부품 구매 16건(○○○○○), 기획경영팀 등 5개 팀 사무용품 및 일회용품 구매 67건(○○○○○)이 확인되었으며, 관련 내용은 아래 [표3]와 같다.

⁹⁾ 문화체육관광부 특정감사 수감에 따른 조치사항이 ' 22년 7월에 반영된 점을 감안하여 감사범위를 ' 22년 8월부터 2023년 12월까지 설정함

[표3] 팀별 소모품 주요 구매내역

팀명 (구매내용)	연도	건수(건)	금액(원)	주요 거래업체
마케팅팀 (전산소모품)	' 21	29	6,508,374	
	' 22	18	2,500,737	
	' 23	11	6,197,855	
서비스팀 (커피용품)	' 21	11	14,798,000	
	' 22	11	17,198,000	
	' 23	10	14,622,000	
코스팀 (코스관리 소모품)	' 21	66	11,849,579	
	' 22	38	12,529,167	
	' 23	28	11,677,219	
경기팀 (전동카트 부품)	' 21	22	37,824,093	
	' 22	10	19,003,000	
	' 23	16	20,033,591	
기획경영팀, 마케팅 팀, 경기팀, 서비스 팀, 코스팀 (사무용품, 일회용품)	' 21	39	3,887,704	
	' 22	33	3,905,803	
	' 23	67	5,329,515	

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

서비스팀, 코스팀, 경기팀의 경우 몇 몇 특정업체(○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○)와 거래되는 내용이 확인되고 있고, 마케팅팀의 전산소모품 구매와 기획경영팀 등 5개 팀의 사무용품 및 일회용품 구매는 필요 시 개별 구매하고 있어 「물품관리 시행세칙」에 명시된 바와 같이 소모품을 효율적이고 적정하게 관리할 필요가 있다.

소모품을 팀마다 개별 구매하면 동일한 소모품을 각기 다른 가격으로 구매하여, 더 비싼 가격에 구매하는 팀이 발생하는 등 불필요하게 예산을 집행할 수 있고, 일반수용비를 얼마나 사용하게 될지 예측이 어려워 예산계획의 안정성이 저해될 우려가 있다.

따라서, 타당한 사유가 있는 경우 외의 소모품 구입은 단가계약 등을 통해 구입절차를 정비하여 불필요한 예산지출을 예방하고, 예산집행의 안정성과 투명성을 제고할 필요가 있다.

4. 관계기관 의견 및 판단

'공사 분할계약' 과 관련하여 관계기관은 '클럽하우스 화장실 환경개선 공사 계약' 은 클럽하우스 구조물 개선이 아닌 화장실의 부속 시설물 교체를 위한 계약이었으며, 그 외 5건은 연중 문제가 발생하여 계획에 없던 공사로써 통합발주를 할 수 없었다고 밝히며, 추후 통합발주가 필요한 계약은 관련법령을 준수하겠다는 의견을 제시하였고, 이하 지적 사항에 대하여서는 관계법령을 우회하거나 불필요한 예산이 낭비되지 않도록 하겠다고 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

한국문화진흥(주) 대표이사는

- ① 관계 법령에 따라 계약 업무를 소홀히한 계약담당자 경영기획팀 일반직 4급 ○○○○ 과장에게 주의를 촉구하시기 바라며, [주의]
- ② 계약체결 우회 일반지출로 구매, 기관 소모품 일괄 구매·관리 방안 마련 등으로 관리·감독을 철저히 하시기 바랍니다. [통보]